



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Kuswantoro Bin Tohir
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. I No. 62 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : Choirul Uman Bin Marsilan (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. I No. 94 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : Saipul Bahri Bin Marsilan (alm)
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tambak Segaran Wetan Gg. I No. 94 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Surabaya
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H. dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR, terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang"**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit HP REALMI warna hitam;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 101,30 (seratus satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) unit HP SAMSUNG;
- ✓ 1 (satu) unit HP OPPO;
- ✓ 1 (satu) buah skrop;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara



5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan putusan yang seringa-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama-sama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan dirumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut ditiptkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm)), para terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO,SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
- ✓ 1 (satu) unit handphone OPPO;
- ✓ 1 (satu) buah skrop;
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip;
- ✓ 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08878/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29479/2023/NNF.- s.d. 29483/2023/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 102,983 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama-sama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm)), atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Sabtu 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO,SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - ✓ 1 (satu) buah skrop;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - ✓ 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08878/NNF/2023 tanggal 13 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29479/2023/NNF.- s.d. 29483/2023/NNF.-: berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 102,983 gram, seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

 - 1. SANDY DIKJAYA FITROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi TRI NOFRIYANTO,SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm));
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - e. 1 (satu) buah skrop;
 - f. 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - g. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
 - h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. TRI NOFRIYANTO, S.H. yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm));

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;



- b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO;
- e. 1 (satu) buah skrop;
- f. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- g. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAAH Alias KENTIR Bin SUKADI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkotika jenis sabu yang disimpan dirumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

- Bahwa dalam menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara dirantau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KUSWANTORO Bin TOHIR:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa:
 - a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara dirinjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm):

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - e. 1 (satu) buah skrop;
 - f. 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - g. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
 - h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan dirumah terdakwa yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);
- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm):

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan dirumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP REALMI warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 101,30 (seratus satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
4. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
5. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya;
6. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
7. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
8. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
9. 1 (satu) unit HP SAMSUNG;
10. 1 (satu) unit HP OPPO;
11. 1 (satu) buah skrop;
12. 1 (satu) bungkus plastic klip;
13. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
14. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08878/NNF/2023 hari Senin tanggal 13 November 2023, yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 29479/2023/NNF s/d 29483/2023/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 102,983 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkotika jenis sabu yang disimpan dirumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

- Bahwa dalam menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm)), para terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO,SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
 - d. 1 (satu) unit handphone OPPO;
 - e. 1 (satu) buah skrop;
 - f. 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - g. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
 - h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08878/NNF/2023 hari Senin tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 29479/2023/NNF s/d 29483/2023/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 102,983 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu saja dakwaan yang dinilai tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap atau terbukti di persidangan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur dari dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ikut pula didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke satu atau dakwaan alternatif kedua. Menurut Majelis Hakim mencantumkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 dalam kasus perkara ini tidaklah tepat. Karena ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 adalah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana yang tidak selesai. Contohnya adalah tindak pidana percobaan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan kata-kata permufakatan jahat, yang dimaksud adalah perbuatan tindak pidana yang tidak selesai juga, baru berupa permufakatan jahat. Pasal 1 angka 18 menjelaskan tentang pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dari penjelasan Pasal 1 angka 18 tersebut arti permufakatan jahat adalah bentuk tindak pidana yang belum selesai sama halnya dengan tindak pidana "Percobaan". Padanannya di dalam KUHP adalah tindak pidana "Makar". Sementara itu tindak pidana dalam perkara ini adalah tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dengan dicantumkannya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 adalah untuk menunjukkan atau membuktikan adanya Kerjasama dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Jika demikian yang dimaksudkan yaitu Kerjasama dari 2 orang atau lebih, maka ketentuan yang tepat adalah Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP., yang terdiri dari pelaku yang melakukan (pelaku utama), pelaku yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan pelaku turut serta (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak akan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah dapat berupa orang perseorangan dan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan tiga orang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Kuswanto Bin Tohir, Choirul Uman Bin Marsilan (Alm), dan Saipul Bahri Bin Marsilan (Alm) dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu Golongan I sampai dengan Golongan IV ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Dalam perkembangan terakhir Narkotika Golongan I tidak lagi digunakan untuk pelayanan Kesehatan ;*

*Namun dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** adalah dilarang dan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, bahwa mengenai unsur perbuatan berupa "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif. Artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika terbukti maka dinilai telah terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti perbuatan para terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di dalam kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kab. Kediri terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR bersama dengan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) telah menerima titipan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang masing-masing berisi 100 (seratus) gram dan 200 (dua ratus) gram yang diranjau di dalam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi Masjid Jl. Raya Ploso Klaten Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri, kemudian terdakwa I. mendapat perintah dari FEBI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan cara di ranjau 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram di daerah Jl. Tambak Segaran Surabaya sehingga pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN membagi / memecah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing 190 (seratus sembilan puluh) gram dan 10 (sepuluh) gram yang selanjutnya dibagi / dipecah lagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus Sembilan puluh) gram tersebut dengan cara diranjau di samping tempat sampah Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya serta 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di ranjau di sebelah kos-kosan Jl. Tambak Segaran Wetan Surabaya, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dijual kepada saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib didepan terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saat itu uangnya belum dibayar oleh saksi SUHARDI Alias SLAMET Alias OGAH Alias KENTIR Bin SUKADI dan 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya adalah narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) yang belum laku terjual dan belum di serahkan kepada pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm);

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram yang berhasil diambil dan diserahkan Kembali kepada pembeli dengan cara diranjau atas perintah FEBI (DPO) yang dikirimkan melalui virtual account DANA milik terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan dari upah / komisi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dibagi 3, terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan Hotel Reddoorsz Surabaya (untuk terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm)) dan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di rumah Jl. Tambak Segaran Wetan Gg I No. 94 Surabaya (untuk terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN (Alm)), para terdakwa ditangkap oleh saksi TRI NOFRIYANTO,SH dan saksi SANDY DIKJAYA FITROH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan terhadap terdakwa I. KUSWANTORO Bin TOHIR dan terdakwa III. SAIPUL BAHRI Bin MARSILAN (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit handphone REALMI warna hitam;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan terhadap terdakwa II. CHOIRUL UMAN Bin MARSILAN ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan kurang lebih 106,88 (seratus enam koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- c. 1 (satu) unit handphone SAMSUNG;
- d. 1 (satu) unit handphone OPPO;
- e. 1 (satu) buah skrop;
- f. 1 (satu) bungkus plastic klip;
- g. 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- h. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08878/NNF/2023 hari Senin tanggal 13 November 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 29479/2023/NNF s/d 29483/2023/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 102,983 gram tersebut adalah benar kristal

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jumlah Narkotika golongan I yang diedarkan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "*ad 2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*" telah terpenuhi secara sah dan dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP REALMI warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 101,30 (seratus satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG;
- 1 (satu) unit HP OPPO;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kuswantoro Bin Tohir, Terdakwa II Choirul Uman Bin Marsilan (Alm), dan Terdakwa III Saipul Bahri Bin Marsilan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kuswantoro Bin Tohir, Terdakwa II Choirul Uman Bin Marsilan (Alm), dan Terdakwa III Saipul Bahri Bin Marsilan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP REALMI warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 101,30 (seratus satu koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby



- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG;
- 1 (satu) unit HP OPPO;
- 1 (satu) buah skrop;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) buah tas hitam merk CANON ORIGINAL;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)